

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4270/2536

นาย ประดิษฐ์ ทอง มี แสง
นาย เสถียร ไกร ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1381, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยโดยอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท จำเลยเข้ามาปลูกบ้านอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิเจ้าของเดิม จำเลยให้การต่อสู้ว่า ที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์แต่เป็นของจำเลย คดีจึงมีประเด็นที่โต้เถียงกันแต่เพียงว่าที่ดินพิพาทเป็นของฝ่ายใดเท่านั้น ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์เพราะการครอบครองปรปักษ์จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้น ที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วหรือไม่ เป็นการกำหนดประเด็นไม่ถูกต้องตามคำฟ้องและคำให้การ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และมาตรา 183 เป็นปัญหาเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปตามประเด็นที่ถูกต้องได้ โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 6476 เนื้อที่ 1 งาน 43 9/10 ตารางวา จำเลยเข้าปลูกบ้านเลขที่ 26/5 เพื่อยุอาศัยโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินคนเดิม โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยปลูกบ้านบนที่ดินของโจทก์ต่อไปขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 26/5 ออกไปจากที่ดินโจทก์และห้ามจำเลยกับบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินโจทก์ต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 6176 แต่จำเลยและนางสำลีภริยาได้ซื้อจากนางลม้ายมารดาของภริยาจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของเดิม ตอนซื้อเป็นที่ดินมือเปล่ามีเพียงหนังสือแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เมื่อซื้อแล้วนางลม้ายได้ส่งมอบให้จำเลยและภริยาเข้าครอบครองมาจนบัดนี้เป็นเวลา 16 ปีเศษ เมื่อปี 2520 นางลม้ายขอออกโฉนดในนามของนางลม้ายไปก่อนแต่จำเลยกับภริยาก็ยังครอบครองที่ดินพิพาทด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีจำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยกับบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 26/5 ออกไปจากโฉนดที่ดินเลขที่ 6176 ตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครของโจทก์ และห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยโดยอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท จำเลยเข้ามาปลูกบ้านอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของนางลม้าย ทองมีแสง เจ้าของเดิมจำเลยให้การต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์ แต่

เป็นของจำเลยคดีจึงมีประเด็นที่โต้เถียงกันแต่เพียงว่าที่ดินพิพาทเป็นของฝ่ายใดเท่านั้น ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์แต่ประการใดเพราะการครอบครองปรปักษ์จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้น ที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วหรือไม่เป็นการกำหนดประเด็นที่ไม่ถูกต้องตามคำฟ้องโจทก์และคำให้การจำเลย ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และมาตรา 183 เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปตามประเด็นที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้ว พังว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>